

עמוד: 1
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

מדינת ישראל

ועדת משנה להתנגדויות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

החלטות ישיבה מס' : 2023036

1. תוכנית - 421-1014216 : תוספת שטחים במגרש 1001 מרכז מסחרי ודיור מוגן, שהם

2. תוכנית - 408-0595405 : נת/545/ח' מחלף אינשטיין מורחב נתניה - כביש מס' 2

3. תוכנית - 426-0436238 : מושב פדיה - דיון פנימי

4. תוכנית - 423-0695270 : הר/1/ד דיור מוגן הוד השרון – דיון פנימי

5. תוכנית - 420-0574269 : תחמ"ש מודיעין רעות - דיון פנימי

6. תוכנית - 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים - דיון פנימי

7. תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר - דיון פנימי

8. תוכנית - 415-0921676 : שכונת רחבעם, רמלה - דיון פנימי

עמוד: 2
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 421-1014216 : תוספת שטחים במגרש 1001 מרכז מסחרי ודירור מוגן, שהם השתתפו חברי הועדה:

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכננת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות
- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
גב ליאור רגב, לשכת התכנון
גב' דניאל כץ, לשכת התכנון
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית מס' 421-1014216 : תוספת שטחי שירות וניוד שטחים במגרש 1001 מרכז מסחרי ודירור מוגן, שהם

רקע:

התכנית חלה על תא שטח 1001, בגוש 7330, ח"ח 8, בשכונת הדרים בשוהם. מדובר במגרש ביעוד מגורים מיוחד ומסחר. מטרת התכנית כפי שנקלטה לדיון, הינה תוספת 1,500 מ"ר שטחי שירות עבור מסחר על קרקעיים, וניוד שטח עיקרי משימוש מסחר לשימוש דירור מיוחד בשטח של 1,500 מ"ר. וכן תוספת 3,500 מ"ר שטח שירות עבור דירור מיוחד על קרקעי. שטח התכנית: 12.124 דונם.

רקע סטטוטורי:

- תמ"א 1 שטח התכנית נמצא במרקם שמור משולב, באזור רגישות א'1 להחדרת מי נגר.
- תמ"מ 3 / 21 שטח התכנית נמצא בתחום שטח פיתוח עירוני.
- תמ"א 4 / 2 בתחום מגבלות בניה.
- תמ"ל 1007 תכנית מאושרת בסמכות הותמ"ל משנת 2016 – קבעה הוראות וזכויות עבור המגרש שבנדון.
- 421-0485961 תכנית המתאר הכוללת ליישוב שהם, המאושרת משנת 2019, שטח התכנית נמצא במתחם 1 המסומן ביעוד למגורים. התכנית אפשרה סטייה בהיקף הזכויות המתבטא בתוספת שטחים עיקריים.
- תכנית 421-0683052 תכנית מאושרת בסמכות מקומית מתאריך 19.12.21. אישרה תוספת זכויות, המנצלת לטובת שימוש דירור מיוחד את הגמישות של תכנית המתאר הכוללת. בנוסף שינוי הוראות בינוי, חניה, מיקום שטח תפעולי ותוספת קומה במגרש 1001.
- למקום היתר בניה מס' 20210387 – לבניית קומת מרתף מתוקף תמ"ל 1007 – כולל תוספת של 3,761 מ"ר לקומת מרתף.

השתלשלות האירועים:

- ב-3.10.22 התכנית נדונה להפקדה בוועדת משנה נקודתית.
- ב-28.4.23 עם מילוי תנאי ההפקדה, התכנית פורסמה להפקדה.
- ב-27.6.23 ו-28.6.23 התקבלו 2 מכתבי התנגדות לתכנית.
- ב-7.8.23 התקבלו הערות מינהל התכנון לפי סעיף 109.

לתכנית הוגשו 2 התנגדויות.

1. התנגדות הועדה המקומית שהם ע"י מהנדס המועצה המקומית אדר' יעקב ירקוני.

עמוד: 3
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

2. התנגדות מטעם יזמיות התכנית (התנגדות עצמית) – חמדת נוף ים בע"מ, הבית שלנו בע"מ, י.מ. נכסי נדל"ן בע"מ.

עיקרי הדיון הפומבי:

נציג היזם הציג השתלשלות האירועים בפרויקט, כולל התחלת הבניה לפי היתר הנגזר מהתכנית המאושרת, הבניה בהתאם לתכנית בינוי מאושרת מ-2020.

התייחס לשאלת יו"ר הועדה וציין כי הסתמכו על תכנית בינוי המאושרת לפיה נקבע טיפוס דירות. הציגו טבלאות טיפוס דירות לפי קומה, תשריט קומה טיפוסית ותכנית גרעין המבנה (שבבניה) אשר לטענתם מגבילה את האפשרות לשינוי תמהיל יחידות הדיוור מוגן.

הציג את עיקרי ההתנגדות והטיעונים.

ציין כי החלטת הוועדה לגודל מירבי של 65 מ"ר ליחידת דיוור מוגן לא התבססה על מדיניות סדורה וכי אין החלטה דומה שמגבילה את גודל יחידות הדיוור מוגן, יש החלטות שמדברות על ממוצע. ציין את מסמך מדיניות של מטה הדיוור העוסק בדיוור מוגן (מ-2016), המראה פרמטרים המצדיקים תמהיל דירות מוגן.

הדגיש כי שינוי התמהיל אפשרי, אך ידרוש תכנון מחדש שיגרום לעיכוב ביצוע הפרויקט.

עוד צוין ע"י **נציגי היזם** כי בתכנית מוצע המרה של 1,500 מ"ר מהזכויות התקפות למסחר. בבדיקה שנערכה על ידם הסתבר שנדרש פחות. מבקשים לערוך שינוי בהוראות ולא לחייב המרה של 1500 מ"ר.

מהנדס מועצה מקומית שהם הדגיש כי תכנית הבינוי לא מחליפה תב"ע, הוועדה אישרה תכנית בינוי על בסיס הקבוע לפי תמ"ל 1007. ציין שתוכן ההתנגדות שהוגשה על ידי הוועדה המקומית מסתכם בהערות טכניות.

ביחס לטענות בהתנגדות מטעם היזם טוען כי הוועדה המקומית מעוניינת לאפשר תמהיל גודלי דירות לפיה כ-30% מהדירות יהיו קטנות – עד 65 מ"ר ובכך לאפשר היצע דיוור מוגן לציבור משכבות סוציו-אקונומיות שונות. עוד מציין כי תכנית הבינוי הייתה לפני אישור התכנית שהגדילו זכויות בניה. הוועדה המקומית לא קבעה מדיניות בנושא תמהיל גודל דירות.

יו"ר הוועדה המחוזית הציע ליזם לבחון את האפשרות לקביעת תמהיל שבו 30% מהדירות יהיו עד 65 מ"ר, תוך שמירת עקרונות התכנון הקיים, ושמירת ממוצע גודל דירות של 69.5 מ"ר.

עיקרי הדיון הפנימי :

נציג לשכת התכנון הציג את התייחסות נציג יזם התכנית לפיה טוענים שניתן ליצור תמהיל העומד ב- 30% דירות קטנות של עד 65 מ"ר בתנאי שיתאפשר ש 13 יחידות מתוכם יהיו בגודל של 66 מ"ר, תוך שמירה על ממוצע גודל יחידות דיוור מוגן עד 69.5 מ"ר.

יו"ר הוועדה המחוזית תכנית זו ואלו שקדמו לה הוסיפו זכויות על אלו שנקבעו בתמ"ל התקפה, בעוד שתכלית תכנית זו לעניין דיוור המיוחד הינה תוספת זכויות לשטחים משותפים ושטחי שירות. בדיון הקודם הוועדה התייחסה לחשש של הוועדה המקומית כי חלק מיחידות הדיוור מוגן יוסבו למגורים.

מציע לאשר ממוצע 70 מ"ר ליחידת הכולל תמהיל של 30% דירות עד 66 מ"ר. בנוסף, לתקן שניתן להסב שטחים ממסחר לדיוור עד 1500 מ"ר.

נציגת משרד הגנה"ס ציינה כי יש צורך לתת מענה לאוכלוסיות ומגוונות ולכן יש מקום לצמצם גודל ממוצע של יחידות הדיוור המוגן. מ-70 מ"ר.

נציגת משרד הבריאות הסכימה עם הצעת יו"ר הוועדה.

עמוד: 4

תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

סגנית מתכנתת המחוז ציינה כי יצירת תמהיל מחייב ש 30% מיחידות הדיור מוגן יהיו עד 66 מ"ר מבטיח את האפשרות ליצירת דירות קטנות יותר. הממוצע המוצע של 70 מ"ר ליחידה לא ימנע זאת ברגע שהוגדר תמהיל.

החלטה:

לאחר ששמעה את מגיש התכנית, עורך התכנית ונציג הוועדה המקומית, מחליטה הוועדה כלהלן:

1. בעניין ההתנגדויות שהוגשו לתכנית :

התנגדות הוועדה המקומית שהם:

- בסעיף 4.1.2 (4) : לתקן ההפניה לסעיף ז' ולא לסעיף ח' (אין סעיף ח'). **לקבל את ההתנגדות.**
- בסעיף 4.1.2 ה (3) להוסיף : "בקומת קרקע תתאפשר חניה עבור מוגבלים ורכבי חירום". **לקבל את ההתנגדות.** בהוראות התכנית יובהר כי תותר חניית נכים ורכבי חירום בקומת הקרקע. האמור יתווסף לסעיף 4.1.2 ג או לחילופין בסעיף הרלוונטי לנושא לאישור לשכת התכנון.
- בסעיף 6.2 יש לתקן הכותרת ל: "תנאים להליך הרישוי והביצוע" במקום "תנאים למתן היתרי בניה". **לקבל את ההתנגדות** תואם לנוהל מבא"ת.
- בסעיף 7.1 : לתקן שלבי ביצוע כדלקמן :
מימוש הזכויות עפ"י התכנית יהיה בשני שלבים :
שלב ראשון : הוצאת היתר בניה לקומת קרקע מסחרית.
שלב שני : הוצאת היתר בניה לקומות הדיור המיוחד ולשטחים המשותפים של הדיור המיוחד, תוך שנתיים מיום אישור התכנית.
תנאי לקבלת תעודת גמר לקומת המסחר, יהיה הוצאת היתר בניה לקומות הדיור המיוחד ולשטחים המשותפים של הדיור המיוחד.
- **לדחות את ההתנגדות.** הוועדה סבורה כי בנסיבות המקרה הנדון ראוי שהתכנית תמומש במהלך אחד, ולכן יש לבטל את ההוראות המופיעות בסעיף 7.1. אין באמור כדי לגרוע מהיתרים שהוצאו לחפירה ודיפון ככל שהוצאו..
- בסעיף 7.2 : לתקן תקופת מימוש התכנית ל-5 שנים במקום 10 שנים. **לדחות את ההתנגדות.** פרק הזמן שקבוע בתכנית הוא פרק זמן משוער לביצוע ואין בו כדי למנוע אפשרות למימוש מוקדם או מאוחר יותר של הפרויקט.

התנגדות יזמיות התכנית – חמדת נוף ים בע"מ, הבית שלנו בע"מ, י.מ. נכסי נדל"ן בע"מ.

מבקשים לבטל את ההוראה בתכנית, כפי שנקבע בהחלטת הוועדה מיום 3.10.22, לפיה שטח יח"ד הדיור לא יעלה על 65 מ"ר ולא להגביל את השטח המרבי ליחידת דיור מיוחד. טוענים כי הציגו צורך לגודל ממוצע של 69.5 מ"ר ליחידה, בהתאם לתכנון מפורט המוצע על ידם שעל בסיסו ניתן היתר בניה. מגבלת גודל יחידה לא תאפשר להם לממש את זכויות הבניה.

לקבל את ההתנגדות בחלקה. לאחר ששמעה את עיקרי ההתנגדות ובחנה את התכנית על רקע סביבתה השתכנעה בצורך למתן גמישות תכנונית שתאפשר מגוון גודלי דירות לאוכלוסיות מגוונות הכוללות יחידים, זוגות ואפשרות מטפל סיעודי באופן שישר את רווחת הדיירים העתידיים, הוועדה קובעת כי שטח ממוצע ליחידת דיור מוגן יעמוד על 70 מ"ר (פלדלת) לא כולל מרפסות. יתאפשרו דירות גדולות יותר (3 חדרים) ובלבד שמתוך כלל הדירות 30% תהיינה בשטח של עד 66 מ"ר ליחידה (פלדלת), לא כולל מרפסות. הוועדה מבחירה כי הגדלים המפורטים בהחלטה יהיו ללא כל תוספת זכויות לדיור מוגן.

כמו כן, יוסרו הערות 2 ו-3 בטבלה 5 המופקדת כך שלא ייקבע גודל מקסימאלי של יחידת דיור מוגן ולא כמות מינימאלית של יחידות.

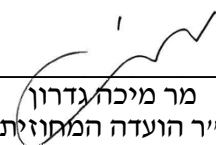
2. התייחסות להערות מינהל התכנון לפי סעיף 109 לחוק :

עמוד: 5
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

- בהתאם לתיאור נספח הבינוי בסעיף 1.7 בהוראות התכנית יש לקבוע אותו בתחולת מחייב חלקית. **לקבל את ההערה** מאחר ונספח הבינוי מחייב לעניין גובה הגגות.
- בהתאם לסעיף 5.4.1.1 בפרק המים בתמ"א/1 יש לציין בהוראות התכנית את פתרון הקצה לביוב. **הוראות התכנית נותנות מענה לנושא**. התכנית הינה נגזרת מתכנון הקיים בתמ"ל 1007 המאושרת, שם קיימת התייחסות לנושא תשתיות ברמת כלל השכונה אשר תכנית זו **כפופה לה**. יש לציין כי בתמ"ל 1007 מופיע כי תנאי למתן היתר בניה הינו, על פי דרישות משרד הבריאות, גמר ביצוע שדרוג והרחבת מט"ש איילון. בנוסף, הוראות סעיף 6.1 א' קובעות כי תנאי למתן היתר הינו מתן פתרונות לנושא התשתיות והוראות סעיף 6.1 ו' קובעות שנדרש אישור משרד הבריאות לנושא מים וביוב.
- התכנית חלה בתחום פשט הצפה בתמ"א/1. בהתאם לסעיף 6.1.4 בפרק נחלים יש לפרט בהוראות התכנית את האמצעים להגנה בפני הצפות ולטיפול בנגר עילי. **לדחות את ההערה**-בהתאם להתייחסות מהנדס הרשות המקומית שהועברה בכתב, מדובר בשכונה מאוכלסת ופתרון הניקוז בוצע.
- 3. הוראות התכנית יתוקנו ויובהר בהערה לטבלה 5 כי ניתן להמיר עד 1500 מ"ר ממסחר לשטחים משותפים, לדיור המוגן.
- 4. מהוראות התכנית תוסרנה הפניות לנושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, אחריות וביצוע הסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס/אדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הסדרי תנועה, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו עניינה של תכנית.
- 5. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

בכפוף לאמור מחליטה הוועדה לאשר את התכנית למתן תוקף וקובעת הוועדה כי מסמכי התכנית יתוקנו תוך 90 ימים. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בהחלטה נוספת.


מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית


גב' גינט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 15.10.23

עמוד: 6
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 408-0595405 : נת/545/ח' מחלף אינשטיין מורחב נתניה - כביש מס' 2

השתתפו חברי הועדה:

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
גב' מירב שבתאי, לשכת התכנון
גב' עדי באום טמיר, לשכת התכנון
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תוכנית - 408-0595405 : נת/545/ח' מחלף אינשטיין מורחב נתניה - כביש מס' 2

רקע:

התכנית המשלימה את מחלף אינשטיין בצפון העיר נתניה. הפניות הקיימות כיום הינן מכביש 2 (כביש החוף) צפון לכיוון מערב אל תוך העיר, ומתוך העיר ממערב לכביש 2 דרום.
המטרה הינה הקמת מחלף יהלום מלא - הכולל גשר מעל כביש ארצי מס' 2 (כביש החוף). המחלף יכלול מערך רמפות גישה מכביש החוף, שיאפשרו את חיבור צפון העיר נתניה לכביש החוף, בכיוון צפון ודרום.

סקירה סטטוטורית:

- תמ"א/ 1 – שטח בעל חשיבות גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום, מסילת רכבת, רצועת דלק, כביש מהיר (20) ודרך ראשית (2).
- תמ"א/ 42 - דרך מהירה
- תמ"א/ 35 - דרך מהירה, מסילת רכבת (צמודה ממזרח) ושטח לשימור משאבי מים
- תת"ל/ 18 – חשמול הרכבת
תת"ל/ 65 – מסילת רכבת
- תמ"מ/ 3/ 21 חקלאי נוף כפרי פתוח, פיתוח עירוני
- תכנית המתאר 408-0242412 - דרך מוצעת ודרך מאושרת
- נת/ 545/ א/ 4/ 1 - חיבור רחוב אינשטיין לדרך מס' 2 (מאושרת משנת 2012) – החיבור קיים בפועל
- התכנית חלה בתחום קרקע חקלאית מוכרזת.

השתלשלות העניינים:

- 23/04/2023 התכנית נידונה במליאה והוחלט להפקידה בתנאים.
- 05/05/2023 התכנית הופקדה. בתקופת ההפקדה הוגשו שתי התנגדויות, של נת"י ותש"ן, שלאחר מכן הוסרו. התנגדות תש"ן הוסרה ב 28.8.2023, התנגדות נת"י ישראל הוסרה ב 17.8.2023. עם זאת, המתנגדים התנו את הסרת ההתנגדות בתנאים, בנסיבות אלו מובאים מכתבי הסרה והתנאים שבהם לדיון והכרעה בוועדה.

עיקרי הדיון החיצוני:

נציגת לשכת התכנון הציגה את עיקרי התכנית. בשל היעדרם מהדיון של נציגי המתנגדים, הוקראו המכתבים שנשלחו ע"י נת"י ותש"ן בדבר הסרת ההתנגדויות.

עמוד: 7

תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

נציג החברה הכלכלית נתניה התייחס לבקשת נת"י להזיז אל תחום רצועת הרכבת את הקיר האקוסטי שסומן ממזרח לכביש 2. ציין כי במהלך תיאום התכנון נדרש על ידי רכבת ישראל להוסיף קיר אקוסטי בין רצועת הרכבת לכביש 2, כחלק מהדרישות של תת"ל 65.

מהנדס העיר נתניה ציין כי המיגון האקוסטי שנדרש הוא כלפי אזורי המגורים של נתניה שקיימים בצד המערבי של המחלף וכי הקיר האקוסטי שסומן ממזרח למחלף מיותר. מבקש להסירו מהתכנית.

נציגת המשרד להגנ"ס ביקשה לוודא שהדוח הסביבתי לא ציין את הצורך בקיר המזרחי. עורך התכנית ציין כי הדוח הסביבתי לא זיהה צורך במיגון אקוסטי במזרח התכנית, וכי התכנית נותנת פתרונות אקוסטיים למיגון המגורים בתחומה, ללא קשר לקיר האקוסטי שנדרש על ידי רכבת ישראל.

בהתייחס להערת נת"י לביצוע תיאום עם גורמי תשתיות בדגש על תש"ן, עורך התכנית הציג את קו הדלק שבוטל ואת קו הדלק שעובר מחוץ לתחום התכנית.

נציג החברה הכלכלית ציין כי במהלך התכנון נערכו תיאומים מול כל גורמי התשתיות, כולל תש"ן, ולמרות שקו הדלק הפעיל עובר מחוץ לתכנית, הם ביקשו להכניס סעיפים להוראות התכנית.

יועץ התנועה של לשכת התכנון ציין כי נכון שקו הדלק עובר מחוץ לתכנית, אך לשם מימוש הרמפות יהיה צורך בתיאום התשתיות.

מהנדס העיר נתניה השיב שמקובל עליהם לכלול בהוראות התכנית חובת תיאום מול תש"ן במסגרת התכנון המפורט.

נציגת לשכת התכנון הציגה מכתב מחודש 28.9.23 הכולל את דרישות משרד הביטחון לגבי גובה הגשר והרוחב המינימלי של הדרך.

עורך התכנית השיב כי התכנון הטמיע דרישות אלה.

נציגת לשכת התכנון הקריאה את ההערות שהתקבלו במסגרת בדיקת התכנית לפי סעיף 109 לחוק.

בהתייחס להערה בדבר התאמה להוראות תמ"א 6/13 בעניין פיתוח צירי הים, ציין **מהנדס העיר** כי התכנית תואמת את התמ"א ותומכת בפיתוח ציר הים וחיבור הצד המזרחי של העיר עם חוף הים. בתכנון המפורט תהיה התייחסות לנושא.

עיקרי הדיון פנימי-

יו"ר הוועדה המחוזית ציין שלאור הדברים שנשמעו, הקיר האקוסטי ממזרח לדרך 2 מיותר.

ס. מתכנת המחוז ציינה שהדרישה להוספת תש"ן כגורם לתיאום בשלב הרישוי מקובלת, לאור הימצאות קווי תש"ן באזור הרמפות של המחלף.

נציגת המשרד להגנ"ס הסבירה שכשמעתיקים קווי דלק לעיתים לא מסירים את הקווים הישנים, אבל יש לטפל בהם למניעת נזילות לקרקע.

יועמ"ש הוועדה המחוזית פנה לנציגת המשרד להגנ"ס ושאל האם הנושא לא מוסדר בחקיקה או תקנות?.

נציגת המשרד להגנ"ס השיבה בחיוב, אך ביקשה להוסיף להוראות התכנית הוראה שבאחריות תש"ן לטפל באיטום הקווים הנטושים.

ס. מתכנת המחוז ציינה שבמסגרת תכנון חושב רישוי לא מציינים נושאי רגולציה, הנושא יטופל במסגרת תהליך הרישוי. הציעה להוסיף להוראות התכנית הוראה שבמידה ויש בשטח קווי דלק נטושים יש לתאם את הטיפול בהם עם המשרד להגנת הסביבה. בהתייחס להערה לפי סעיף 109 בדבר הקלה נדרשת בקו בניין מדרג 2, ציינה שניתן לתת את ההקלה.

החלטה

נוכח ההודעה על הסרת התנגדויות, הוועדה התייחסה רק להערות המתנגדים שנותרו במכתבי הסרת ההתנגדות.

לאחר הקראת ההערות ושמיעת עורכי התכנית ונציגי הוועדה המקומית, **הוועדה מחליטה לתת תוקף לתכנית בכפוף לתיקונים הבאים:**

עמוד: 8
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

1. הערות חברת נתיבי ישראל

- א. העתקת תשתיות - נדרש תכנון עקרוני של העתקת תשתיות בשלב התכנון הסטטוטורי בתיאום חברות התשתיות הרגישות, דלק ותקשורת. **לקבל את הטענה.** הוראות התכנית יעודכנו כך שתנאי להיתר בניה יהיה תיאום מול כל גורמי התשתיות כולל תש"ן.
- ב. פתרון ניקוז ל CD - המתנגדים מבקשים להוסיף להוראות התכנית כי כלל פתרונות הניקוז יבוצעו באחריות יזם התכנית ובתיאום נת"י. **לקבל את הטענה בחלקה.** אין מקום לקבוע בהוראות תכנית באחריות מי יהיו פתרונות הניקוז. להוראות התכנית תתווסף הוראה כי פתרונות הניקוז יתואמו מול הגורם המוסמך בשלב התכנון המפורט.
- ג. הקיר האקוסטי הממוקם בצמוד לשטח הרכבת נדרש להזזה לתחום רצועת הרכבת. **לקבל את הטענה בחלקה.** היות והקיר אינו נדרש כמיגון אקוסטי לתכנית זו, סימון הקיר יוסר מהתכנית.
- ד. לא יחולו שלבי התכנון המפורט והביצוע עד לאישורה הסטטוטורי של תכנית המחלף במפגש 57 ו 2. **לקבל את הטענה,** ראה סעיף 6.1 בהוראות התכנית.

2. הערות חברת תש"ן

בתחום התכנית עובר בתת הקרקע בייעוד דרך, קו דלק חיוני חיפה-טירה-גלילות. כל שינוי בקרקע עלול להביא לפגיעה בו ולסיכון בטיחותי. מבוקש כי קו הדלק יוסט אל מחוץ לתחום הדרך ותיועד לו רצועת קרקע חלופית עם מגבלות בניה ופיתוח. כמו כן, מבוקש להירשם כגורם לתיאום בהוראות התכנית. **לקבל את הטענה בחלקה.** קו הדלק נמצא מחוץ לתחום התכנית, כפי שציינו גם המתנגדים במכתבם מ- 28.8.2023. עם זאת, המתנגדים יתווספו כגורם לתיאום בשלב ההיתר. כמו כן, תיתווסף לתכנית ההוראה הבאה: ככל שתידרש העתקת קווי דלק בתחום התכנית יש צורך בתיאום מול המשרד להגנ"ס כתנאי בהליך הרישוי.

3. מענה להערות שניתנו במסגרת בדיקת התכנית לפי סעיף 109

- א. לסעיף 1.6 בהוראות התכנית תתווסף כפיפות לתת"ל/ 18 ותוסר הכפיפות לתמ"א 3. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם.
- ב. בהתאם לסעיף 17 בתמ"א 13/ 6, לאורך צירי הים יושם דגש על התאמת הצירים להולכי רגל וייבחנו המרכיבים הפיזיים המוצעים של פיתוח חלל הרחוב אשר ייחדו אותם מצירים עירוניים אחרים (שדרות עצים, פיתוח גנני, ריהוט רחוב וכו') - התכנית כוללת שביל אופניים בהתאם לתכנית המתאר העירונית. להוראות התכנית יתווסף סעיף המציין ששאר המרכיבים הפיזיים לרבות שדרות עצים יבחנו בשלב התכנון המפורט.
- ג. קו הבניין לאורך כביש 2 צפונית לרחוב אינשטיין צומצם מ-100 מ' ל-85 מ', בהתאם לסעיף 4.2.1.1 בפרק דרכים בתמ"א 1 יש צורך בהקלה בסמכות ועדה מחוזית - הוועדה מחליטה לתת הקלה בקו בניין מ-100 מ' ל-85 מ'.
4. בתאריך 28/9/2023 התקבל מכתב מ**משרד הביטחון** המבקש להנחות את יזמי התכנית לבצע תיאום לעניין גובה ורוחב הנתיבים. הוועדה מקבלת את הערות משרד הביטחון לעניין גובה גשר 6 מטר ורוחב נתיב מינימלי 4.5 מטר. הערות אלו יוטמעו בהוראות התכנית ובמסמכיה בתאום עם לשכת התכנון.
5. בתיאום עם לשכת התכנון יבחן האם ניתן אישור פקיד היערות לסקר העצים, ככל שלא ניתן האישור יהווה תנאי לתוקף..
6. מהוראות התכנית תוסרנה הפניות לנושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, אחריות וביצוע הסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס/אדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הסדרי תנועה, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו עניינה של תכנית.
7. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

החלטת הוועדה לתת תוקף לתכנית תהיה תקפה ל- 60 יום מיום פרסום ההחלטה. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בדיון נוסף.

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גב' ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

עמוד: 9
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תאריך 17.10.23

תוכנית - 426-0436238 : מושב פדיה - דיון פנימי
השתתפו חברי הועדה:

(חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית .
גב' תמי ראם, לשכת התכנון.
גב' רותי ברבי, לשכת התכנון.
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תוכנית - 426-0436238 : מושב פדיה - דיון פנימי
רקע:

מושב פדיה שוכן בתחומי המועצה האזורית גזר. תכנית המתאר לשוב כוללת תוספת יחידה שלישית ל- 69 הנחלות, הסדרת חלקות המגורים בנחלות ל- 2.5 דונם. סה"כ מאושרות במושב 236 יח"ד, עפ"י לוח 2 בתמ"א/ 1/35 למושב מוקצות 300 יח"ד.

השתלשלות העניינים בתכנית :

בתאריך 12/4/2021 התכנית נדונה בוועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתנאים.
בתאריך 11/10/2021 התכנית נדונה בולקחש"פ ונקבעה לא טעונה.
בתאריך 31/12/21 התכנית פורסמה להפקדה בעיתונים .
בתאריך 1/2/2022 התקבל מכתב הערות לפי סעיף 109 לחוק .
בתאריך 15/5/22 דנה ועדת ההתנגדויות בהתנגדויות שהוגשו והחליטה על פרסום לפי 106 ב'. על החלטה זו הוגש ערר ע"י הוועדה המקומית לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.
בתאריך 11/09/2022 החליטה הוועדה על הארכת תוקף הפרסום לפי 106 ב'. לא התקבלו התנגדויות לפרסום.
בתאריך 22.3.23 החליטה ועדת ההתנגדויות לתת תוקף לתכנית.
במסגרת בדיקת מסמכי התכנית ובעקבות הערות לשכת התכנון, ולאור הנחיות תכנון חושב רישוי היה צורך בהבהרות נוספות.

עיקרי הדיון הפנימי

נציגת לשכת התכנון הציגה את התיקונים הנדרשים במסמכי התכנית בעקבות בדיקת המסמכים שהוגשו לתוקף.
התקיים דיון בעניין וחברי הוועדה סברו שיש מקום לערוך את השינויים המבוקשים בתכנית.

החלטה:

לאחר ששמעה את נציגת לשכת התכנון ובעקבות הערות לשכת התכנון מחליטה הועדה כדלקמן:

1. סעיף 4.2.1 מגורים בשוב כפרי, השימושים הינם "מבנים חקלאיים" ביעוד זה ולא כפי שנכתב "מבני משק חקלאיים" הסעיף יתוקן בהתאם.
2. בהחלטת ההפקדה הוחלט כי "הקו הכחול של התכנית יצומצם ולא יכלול את השטח החקלאי" (חלקות ב'). לאור העובדה כי סומנו במסמכי התכנית המופקדת תאי שטח ביעוד קרקע חקלאית שאינה חלקה א', מחליטה הוועדה, כי חלקות אלו

עמוד: 10
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

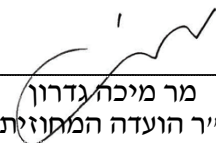
יסומנו ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת . התכנית לא תכלול הוראות וזכויות בשטחים אלו (4.6.1 4.2)). מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם.

3. סעיפים 4.9 4.10 ו-4.11 דרך מוצעת, מאושרת ודרך משולבת, יש להסיר את פירוט השימושים ולהשאיר את הסעיף "השימושים המותרים בהגדרת "דרך" בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965", הסעיף יתוקן בהתאם.

4. הוראות לענין : " מבנים שהוקמו בהיתר טרם אישורה של תכנית זו או לפני כניסתו לתוקף של חוק התכנון והבניה, לא יחשבו כחורגים מתכנית זו גם אם אינם תואמים את זכויות והוראות התכנית וקווי הבנין, אך כל תוספת בנייה למבנים אלו, תהיה במסגרת קווי הבנין והוראות תכנית זו בלבד" . ימחקו מהוראות התכנית וכן מסעיף ב' בהוראות טבלה 5.

שאר סעיפי ההחלטות נותרו בעינם וללא שינוי.

בכפוף לאמור לעיל, מחליטה הוועדה לתקן את מסמכי התכנית ולהאריך את תוקף ההחלטה מיום 22.3.23 ב- 90 ימים נוספים.


מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית


גבי ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 15.10.23

עמוד: 11
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 423-0695270 : הר/1/ד דיור מוגן הוד השרון – דיון פנימי השתתפו חברי הועדה:

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
גב' מירב שבתאי לשכת התכנון.
גב' עדי באום טמיר, לשכת התכנון.
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תוכנית 423-0695270 דיור מוגן הוד השרון, בקשה לדחייה במועד הגשת התנגדות

רקע:

התכנית ממוקמת בדרום הוד השרון, בין הרחובות זמיר (ממזרח), משושים (מצפון) והדסים (ממערב), בגוש 6445 חלקה 307, בשטח של 7.3 דונם.

מטרת התכנית תוספת זכויות לדיור מוגן, עם חזית מסחרית בקומת הקרקע לכיוון רחוב הזמיר, תוספת 6 קומות ל- 2 קומות לפי התכנית המאושרת, וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
המגרש בטופוגרפיה יורדת לכיוון מזרח.

מוצע	מאושר	
מגורים מיוחד עבור דיור מוגן ומחלקה סיעודית	מגורים מיוחד עבור דיור מוגן ומחלקה סיעודית	ייעוד
242 יח"ד	144	יח"ד
16,900 מ"ר + 2,904 למרפסות	5,639 מ"ר (77%)	עיקרי
55 מ"ר	38 מ"ר	גודל ממוצע ליח"ד
8,000 מ"ר	3,661 מ"ר	שירות
קומת קרקע כפולה + 8 + גג	2 קומות + עליית גג	קומות
300 מ"ר	220 מ"ר (3%)	חזית מסחרית לרח' הזמיר
80%	60%	תכסית

הבינוי המוצע כולל שני מבנים על קומת מסד כפולה, המדורגים מ 7-8 קומות במרכז החלקה ועד 5 קומות לכיוון המבנים צמודי הקרקע שבשולי החלקה.

רקע סטטוטורי:

- בהתאם לתמ"א 1/35 מצויה התכנית במרקם עירוני.
- בהתאם להנחיות הסביבתיות של תמ"א 35 מצויה התכנית בשטח לשימור משאבי מים.
- בהתאם לתמ"א 1 מצויה התכנית בשטח בעל חשיבות גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום.
- בהתאם לתמ"מ 21/3 מצויה התכנית באזור פיתוח עירוני.

עמוד: 12
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

- בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית של הוד השרון הר/ 2050 , התכנית ביעוד מגורים (בתבנית בניה של גובה בניינים עד 2 קומות + גג), בתת מתחם 3.1.5 שהינו תת מתחם לתכנון עפ"י תכניות תקפות. תכנית מפורטת באזור זה לא תהווה שינוי משמעותי לאופי הבינוי הקיים והמאושר.
- בהתאם לתכנית הר/ במ/ 1, הייעוד בשטח התכנית הינו מגורים מיוחד עם חזית מסחרית.

השתלשלות העניינים:

התכנית פורסמה להפקדה בתאריך 29.8.23.
בתאריך 2.9.23 התקבלה בקשה לדחיית מועד הגשת ההתנגדות על ידי תושבים בסביבת התכנית. המתנגדים מבקשים זמן נוסף להתארגן ביניהם ולתאם את ההתנגדות עם גורמים מומחים רלוונטים וטוענים להיעדר זמן מספק בשל תקופת החגים.

החלטה

הועדה מחליטה לקבל את הבקשה, גם לאור המצב הביטחוני, ולהאריך את תקופת ההתנגדות ב- 30 יום נוספים, עד 30.11.23.
הועדה המקומית מתבקשת שלא להסיר את הפרסומים על לוחות המודעות ובשלטים, ולעדכן ככל הניתן את הפרסומים האמורים כך שיופיע בהם המועד המעודכן.

מ/ מיכלה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גב' ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 12.10.23

עמוד: 13
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 420-0574269 : תחמ"ש מודיעין רעות - דיון פנימי
השתתפו חברי הועדה :

- (חבר)
(חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל, סגנית מתכננת המחוז
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית .
יעל דנציגר, לשכת התכנון
טל חסון בכר, לשכת התכנון
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית מספר 420-0574269 – תחמ"ש מודיעין רעות

רקע:

התכנית מוגשת על ידי חברת נג"ה (ניהול מערכת החשמל בע"מ) ומציעה מסגרת תכנונית להקמת תחנת משנה סגורה (להלן תחמ"ש), מסדרון תשתית עילי וקביעת דרך גישה זמנית. התכנית מוצעת מצפון לדרך 443 ובסמוך לצומת מכבים. התחנה מוקמת לצורך שיפור שירות ואספקת החשמל לעיר מודיעין-מכבים-רעות.

שטח התכנית כ-28 דונם מתוכם שטח למתקן הנדסי 5 דונם.

זכויות בניה בתכנית :

מעל הכניסה הקובעת : 3,000 מ"ר עיקרי+500 מ"ר שירות

מתחת לכניסה הקובעת : 1,500 מ"ר עיקרי +500 מ"ר שירות.

סה"כ : 5,500 מ"ר.

הצורך בתחמ"ש זוהה במסגרת הכנת תכנית המתאר הכוללנית של העיר מודיעין אשר ציינה כי יש צורך בהקמת 4 תחנות משנה בתחום העיר.

לאור הנחיצות המידית בתחמ"ש התקבל אישור שר האוצר לפי ס' 226 ה' לחוק התכנון והבניה להקמת תחמ"ש זמני, אשר הוקם ממערב לשטח התכנית המופקדת.

הקמת התחמ"ש הקבועה תהווה פתרון עבור חסמי דיור שנובעים מתשתיות- שלב א' הקמת 2 שנאים 50 מגווי"א ובשלב ב' יותקנו 2 שנאים נוספים.

הליך סטטוטורי:

- בתאריך 17.08.2020 התכנית נדונה במליאת הועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתנאים ביניהם אישור ולק"ו לעניין הקלה מדרך אזורית ואישור ולקחש"פ לקרקע חקלאית.

- בתאריך 13.07.2021 התכנית נדונה בולנת"ע בשני הנושאים והוחלט :

א. לאפשר את צמצום קו הבניין מדרך 443.

ב. לגבי הולנת"ע-

הועדה מאשרת את התכנית לפי התוספת הראשונה לחוק. הועדה סבורה, כי על אף היות התכנית באזור רגישות נופית סביבתית גבוהה, התכנית תואמת לתכנית המתאר הכוללנית של העיר מודיעין המקודמת בימים אלו. כמו כן, בסמיכות לתכנית מתוכננת דרך. ולכן הועדה מאשרת אותה לפי התוספת הראשונה לחוק.

- בתאריך 05.11.2021

התכנית הופקדה

בעיתונים.

לעניין דרך הגישה הזמנית למתקן, לשם שמירה על תוואי הקרקע הקיים ושיקומו לאחר סיום העבודות, הועדה פונה לוועדה המחוזית להטמיע הנחיות ברורות לשיקום נופי בהוראות התכנית.

יש לקבוע בהוראות התכנית כי ככל שהתחמ"ש לא יוקם ותכנית הדרך תשנה את מיקומה, תכנית הדרך החדשה תוכל לבחון מיקום חדש לתחמ"ש, מתוך כוונה להוציאו מתחום היער.

עמוד: 14
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

- לתכנית הוגשו כ-45 התנגדויות.
- לתכנית התקבלו הערות לפי סעיף 109 לחוק התו"ב.
- בתאריך 05.09.2022 התכנית נדונה בוועדת המשנה להתנגדויות אשר החליטה לתת תוקף לתכנית בכפוף לתנאים.
- על החלטה זו הוגש ע"י שלושה חברי ועדה ערר 62/22 שנדון בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית בתאריך 12.01.2023.
- בתאריך 31.08.2023 פורסמה החלטת ועדת המשנה לעררים אשר החליטה בדעת רוב, לדחות את הערר לגופו בכפוף לאמור בסעיף 77 :

77. יחד עם זאת, ולאחר שהדברים הוסכמו בדיון, אנו סבורים שעל הוועדה המחוזית לחדד את הוראות התכנית, טרם מתן התוקף, כך שיובהר שהשטח המגודר יקיף את מבנה התחמ"ש בלבד (כ-5 דונם) וכי יבוצע שיקום מלא לרבות פינוי עודפי עפר ופסולת כתוצאה מהעבודות. לא מצאנו שיש לקבוע את הנוסח המדויק ואנו מורים לוועדה המחוזית לחדד הוראות אלה, ולהוסיף להוראות התכנית, טרם מתן התוקף.

עיקרי הדיון הפנימי :

נציגות לשכת התכנון הציגו את הרקע לתכנית והקריאו את החלטת ועדת הערר. בנוסף, הציגו עדכון של ההוראות לגידור ולשיקום מלא בהתאם להחלטת ועדת הערר.

יועמ"ש הוועדה המחוזית ביקש להדגיש ולהבהיר כי היקף השטח המגודר לא יעלה על 5 ד'.

החלטה

בהתאם להחלטת ועדת המשנה לעררים מיום 31.08.23, מחליטה הוועדה על עדכון הוראות התכנית באופן הבא :

1. תתווסף הוראה כי הקמת גדרות תותר בשטח המיועד ל"מתקנים הנדסיים" בלבד, לא תותר הקמת גדרות מכל סוג שהוא בשטח המיועד ל"קרקע חקלאית". היקף השטח המגודר לא יעלה על 5 ד'.
2. תעודכן ההוראה בסעיף 6.2 'סביבה ונוף' כך שיובהר שיבוצע שיקום מלא לרבות פינוי עודפי עפר ופסולת כתוצאה מהעבודות.

בנוסף, מהוראות התכנית תוסרנה הפניות לנושאים המוסדרים בחקיקה, לרבות תקנות הרישוי, אחריות וביצוע הסכמים, להנחיות מרחביות, למהנדס/אדריכל העיר וליחידות ברשות המקומית, הסדרי תנועה, הגדרות המכילות פירוט יתר וכל נושא שאינו עניינה של תכנית.

בכפוף לאמור לעיל ולתנאים בהחלטת הוועדה מיום 05.09.2022 הוועדה מחליטה לתת תוקף לתכנית.
החלטת הוועדה לתת תוקף לתכנית תהיה תקפה לשלושה חודשים. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בהחלטה נוספת.




עמוד: 15
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גב' ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 15.10.23

עמוד: 16
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים - דיון פנימי

השתתפו חברי הועדה:

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכננת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
יעל דנציגר, לשכת התכנון
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תוכנית- 460-1049501 : גדרה - מתחמים דרומיים בקשה לדחייה במועד הגשת התנגדות

רקע:

התכנית מציעה תכנון של מתחם 2 הקבוע בתכנית המתאר הכוללנית. התכנית מקודמת ע"י דירה להשכיר.
שטח התכנית - 186 דונם. התכנית מציעה:

- מגורים מצפון לכביש 7 ובהמשך למרקס שכונת המגורים הקיימת מצפון.
- 881 יח"ד, צפיפות של 17 יח"ד לדונם נטו, זכויות בהיקף של כ-79,138 מ"ר, עם תמהיל של 20% יח"ד קטנות, 55% יח"ד בינוניות 25% יח"ד גדולות שבהן מתאפשרת בניית דיוריות. שטח דירה ממוצעת הינו כ-90 מ"ר.
- לאורך רחוב רבין, בארבעה תאי שטח התכנית מציעה חזית מסחרית לרחוב.
- במתחם תחנת הדלק במערב, מוצעת תוספת שימוש עבור מסחר ותעסוקה. סך הזכויות עבור מסחר הינם כ- 2,303 מ"ר, ועבור מבני תעסוקה כ-6,300 מ"ר.
- מבני הציבור- סך הזכויות הינו כ- 9,000 מ"ר.
- בחלק הדרומי בתחום מגבלות קו בניין לכביש 7 ובתחום מגבלות קו גז מוצע פארק.
- התוכנית כוללת איחוד וחלוקה
- בתחום התכנית קיימים שני קידוחי מים.

סטטוריקה:

- תמ"א 1 – שטח בעל חשיבות להחדרה של מי תהום.
- תמ"א 35- מתחם 2- ישוב לפיתוח מיוחד בתחום מרקם שמור משולב. תואם תמ"מ וכוללנית.
- תמ"א 4/35 – במתחם המגורים, מתחם 2
- א. נדרשת צפיפות מינימום של 15,000 נפש לקמ"ר, התכנית מציעה צפיפות של 15,148 נפש לקמ"ר.
- ב. פריסה של ייעוד מגורים צריכה להיות 50% לאחר הפחתה של שטח שצ"פ הנובע ממגבלת בנייה של כביש ארצי. התכנית מציעה 60.4% לטובת מגורים.
- תמ"א 37/א-1- תמ"א 37/3 ב- תכנית מתאר ארצית לגז טבעי. במקביל לכביש 7 מונח צינור גז.
- תמ"א 31/א/6. תתל/3/4-10—כביש 7.

עמוד: 17
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

- תמ"מ 21/3- מגורים.
- 453-0340554- תכנית המתאר של גדרה-
התוכנית מציעה כ- 1,000 יח"ד בכלל המתחם, ומציעה תוספת זכויות למגורים בהיקף של 170,000 מ"ר. תכנית זו כוללת את מרבית השטח הפנוי במתחם 2.
- גד/ 40- שטח בייעוד חקלאות ותעסוקה במערב התוכנית.

התכנית נידונה בוועדת מים וביוב בתאריך 29.09.2022 והמליצה לוועדה המחוזית להפקידה בתנאים.
השתלשלות האירועים:

- ביום 28/11/22 נדונה התכנית במליאת הוועדה המחוזית והוחלט להפקידה בתנאים.
- ביום 08/08/23 הופקדה התכנית ברשומות וביום 11/08/23 הופקדה התכנית בעיתונים.
- מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 11/10/23.
- ביום 09/10/23 התקיימה פנייה של אחד מבעלי הקרקע בתחום התכנית, ובה נכתב כי לאור חגי תשרי והמצב הביטחוני לא ניתן יהיה להשלים את ההתנגדות והמסמכים התומכים בה, ועל כן מבוקשת הארכת המועד הקבוע להגשת התנגדויות בתקופה של כ-14 יום על מנת להשלים את ההתנגדות.

החלטה:

הוועדה מחליטה להאריך את המועד להגשת התנגדויות לתכנית עד ליום 25/10/23. הפרסום על גבי שלטים לא יוסר בתקופה זו.

מח' מיכלה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גב' ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 15.10.23

עמוד: 18
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר - דיון פנימי
השתתפו חברי הועדה :

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות
- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
מיכל לשם, לשכת התכנון
דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר

רקע:

התכנית המוצעת, ממוקמת מדרום-מזרח ליישוב בית דגן ומהווה המשך רציף לבינוי הקיים והמאושר של הישוב, שטח התכנית ברוטו הינו כ- 614 דונם.

רוב שטח היישוב בית דגן מצוי תחת מגבלות בניה על פי תמ"א 2/4, 'תכנית מתאר ארצית נמל תעופה בן גוריון'. בשל מגבלות אלה, מהווה התכנית המוצעת את עתודת הקרקע היחידה להתפתחות ולהתחדשות משמעותית של הישוב. תכנית שכונת האתר כוללת שטחי ציבור בנויים בהיקף של 76 דונם כולל ביי"ס על יסודי החסר היום ביישוב. שצ"פים שכונתיים ופארק עירוני בשטח של כ- 50 דונם שישרת את כלל תושבי בית דגן, התכנית מייצרת רצף שטחים פתוחים המתחברים לשטחים החקלאיים שממזרח לבית דגן.

מספר יח"ד בתכנית עומד על 2,265 צפיפות ממוצעת של 15 יח"ד לדונם נטו :

- 270 יח"ד לדירור מוגן.
- בחלק הצפוני בסמוך ליישוב הקיים – מגרשים בגודל דונם עם 4-6 יח"ד. 3-4 קומות. סה"כ 178 יח"ד.
- בחלק הדרומי 2,087 יח"ד, רוב המגרשים 7-9 קומות, ובמספר מגרשים 16 קומות. 20% יח"ד קטנות. בחלק מהמגרשים מוצעת חזית מסחרית.
- 16,858 מ"ר לתעסוקה, 10,487 מ"ר למסחר.
- התכנית מציעה העתקת קו מתח עליון כך שלא יטיל מגבלות על המגורים.

השתלשלות אירועים:

- התכנית נקלטה בלשכת התכנון בתאריך 16/12/20
- התכנית הופקדה בתאריך 31/12/21
- התכנית הופקדה ללא טבלאות איחוד וחלוקה, לנוכח העובדה כי משרד השיכון (יזם התכנית) סבר כי כל שטח התכנית הינו בבעלות המדינה. רק לאחר הפקדת התכנית התברר כי יש בעלים פרטיים בתחום התכנית.
- ב- 22.5.22 נדונה התכנית בוועדת ההתנגדויות והוחלט לפצל את הדיון בתכנית על מנת לאפשר ליזם התכנית למצות בדיקה של הטענות לעניין בעלות על הקרקע. ב- 20.11.22 נערך דיון נוסף בהתנגדויות והוחלט לערוך תיקונים בתכנית כולל הכנת

עמוד: 19
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

טבלאות איזון והקצאה ולפרסום בהתאם לסעיף 106 ב' לחוק התו"ב, לאחר שהתברר כי הטענה לבעלות פרטית בתחום התכנית נכונה.

- במאי 2023 התכנית פורסמה לפי סעיף 106 ב' לחוק.
 - ב-10.07.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 1/6/2024.
 - ב-23.07.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 1/10/2023.
 - ב-26.07.23 דנה הוועדה בהתייחסויות שהוגשו לפרסום לפי 106ב' והחליטה כי יש צורך בתיקון טבלאות הקצאה ועל כן נדרש פרסום נוסף לפי סעיף 106ב'.
 - לאור חופשות הקיץ וחגי תשרי הטיפול בתיקון המסמכים התארך ולכן נדרשה הארכה נוספת לקבלת הכרעה בתכנית. המסמכים המתוקנים הוגשו ונבדקו על ידי שמאית יועצת לשכת התכנון, הערות לתיקונים הועברו לשמאי התכנית.
 - ב-26.09.23 החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה הארצית להארכת תוקף המועד לקבלת החלטה בתכנית עד 31.03.24.
 - ב-27.9.23 התקבל אישור יו"ר המועצה הארצית לבקשה להארכת תוקף המועד להכרעה בתכנית עד לתאריך 31.3.24.
- המסמכים המעודכנים מוכנים לפרסום. בימים אלו התקבלה פניה ממגיש התכנית (משרד השיכון) לקצר את משך הפרסום של המסמכים המעודכנים מ-30 ל-14 יום.

עיקרי הדיון הפנימי

נציגת לשכת תכנון מציגה את בקשת משרד השיכון לקיצור משך זמן הפרסום ל-106 ב'.

סגנית מתכנתת המחוז ציינה שניתן לאפשר צמצום זמן הפרסום ל-21 יום שהינו סביר יותר.

יו"ר הוועדה המחוזית סבור כי בהתחשב במצב הביטחוני ולאור קיצור לוחות הזמנים, באופן יוצא דופן יש להחליט כי הפרסום יימסר במסירה אישית לכל המתנגדים.

החלטה:

הוועדה מחליטה לקצר את משך הפרסום מ-30 ל-21 יום, מהנימוקים הבאים:

1. התכנית הינה תכנית לשכונת מגורים חדשה בבית דגן שהינה עתודת הפיתוח האחרונה ליישוב אשר תאפשר את התפתחותו והתחדשותו. התכנית כוללת 2,265 יח"ד, תוספת שטחי ציבור, שטחי תעסוקה ומסחר. לאור זאת קיימת חשיבות תכנונית לאשרה.
2. הימשכות הליכי התכנון נבעו מהצורך לתקן את טבלאות האיזון וההקצאה שפורסמו בסבב הראשון של 106ב', לאור מידע נוסף שהתקבל בהתייחסויות לפרסום נדרש 106 ב' נוסף.
3. כל בעלי העניין בתחום התכנית מכירים את הסוגיות ומחכים לפרסום מזה זמן מה.
4. לאור האמור לעיל הוועדה סבורה כי 21 יום הם זמן מספיק להגשת התייחסויות לשינויים אותם שוקלת הוועדה לערוך בתכנית.
5. הפרסום יתבצע במסירה אישית לכל המתנגדים לתכנית.

מר מיכה גדרון
יו"ר הוועדה המחוזית

גבי ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

עמוד: 20
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תאריך 15.10.23

עמוד: 21
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

תוכנית - 415-0921676 : שכונת רחבעם, רמלה - דיון פנימי

השתתפו חברי הועדה:

- (חבר)
- (חברה)
- (חברה)
- (חברה)

מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית
גב טלילה הראל סגנית מתכנתת המחוז
גב' מלי לוי, מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה
גב' רוני גרניט, מ"מ נציגת שר הבריאות

עו"ד ניצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית.
מיכל לשם, לשכת התכנון
גב' דינה בן עבו, ממונה ועדות

תכנית - 415-0921676 : שכונת רחבעם, רמלה בקשה לדחייה במועד הגשת התנגדות

מטרות התכנית:

תכנית מפורטת להקמת שכונת מגורים הכוללת 2,550 יח"ד, מתוכם 300 יחידות לדיר מוגן ובנוסף 50 למלונאות וכ- 90,000 מ"ר עבור תעסוקה. כמו כן, התכנית מציעה מבנים ומוסדות ציבור ומתחם לשימור.

רקע:

התכנית מציעה הקמת שכונת מגורים חדשה על חלק ממחנה צבאי שעתיד להתפנות. גבולות התכנית- מצפון-כביש 40, מדרום כביש 431, ממזרח- מחנה צבאי, ממערב שכונת קריית האמנים. התכנית מחברת את רחוב שושנה דמארי הקיים ממערב אל תחום התכנית ומציעה חיבור נוסף לאורך דרך אהוד מנור. בדרום מזרח מוצע חיבור נוסף לדרך חדשה לכיוון תחנת הרכבת עתידית. בתחום התכנית קיים מתחם לשימור מימי המנדט הבריטי הכולל מבנים, מקבצי עצים, מתחמים נופיים, ואלמנטים נוספים לשימור.

הבינוי למגורים מציע בנייה מרקמית בגבהים של עד 8 קומות ובנוסף מספר מבנים בגובה של עד 16 ק' ובצפיפות של עד 25 יח"ד לד' נטו. בסמוך לבנייה המרקמית למגורים מוצעות גינות "כיס" לטובת הדיירים. מתחם התעסוקה המוצע בצפון התכנית כולל בנייה מגדלית של עד 20 ק'. לאורך החלק המזרחי של התכנית, ובצמוד למחנה הקיים, מוצעת טיילת היקפית אשר מתחברת לשצ"פ מרכזי בסמוך למתחם השימור.

בתחום הקו הכחול של התכנית קיים ב"ס מאושר והתכנית מציעה שטחי ציבור נוספים. המתחם לשימור המוצע כולל שימוש של מבני ציבור, תעסוקה, מסחר, מגורים ומלונאות בהיקפים שונים. שטח התכנית 374 ד'.

רקע סטטוטורי:

- תמ"א 1- חשיבות גבוהה למי תהום
- תמ"א 1/35 - מרקם עירוני ושומר משולב בדרום התכנית
- תמ"מ 21/3 - אזור פיתוח עירוני ושטח חקלאי נוף כפרי פתוח
- תכנית מתאר מקומית מס' 415-0322115 "מתחם רחבעם"

עמוד: 22
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023

- תמ"מ/ 3 / 6 / ב - כביש 431
 - תמ"א/ 31 / 12 / א/ 2 - כביש 431
- בהתאם לתמ"מ/ 3 / 21 גבול שטח פיתוח העירוני מגיע עד לכביש 431.
- תכניות תמ"מ/ 3 / 6 ותמ"א/ 31 / 12 / א/ 2 קבעו את מיקומה המדויק של דרך 431.
- תכנית זו נידונה בוועדה בנובמבר 2021 טרם אישור שינוי 4 לתמ"א 35 הוחלט על הפקדתה בכפוף לעריכת שינויים והצגתם בפני הוועדה טרם ההפקדה בפועל. בנסיבות אלה חלה הוראת המעבר שבסעיף 5.2.

השתלשלות האירועים:

בתאריך ה- 12.9.21 התכנית נקלטה.

בתאריך 15.11.21 דנה הוועדה בתכנית וקבעה כי טרם הפקדת התכנית יושלמו היבטי התחבורה, הסביבה והשימור ובהתאם לכך תעודכן פריסת ייעודי הקרקע שיוצגו לוועדה. צוות התכנון ערך השלמות בנושאים אלו בתיאום עם צוות לשכת התכנון.

לאחר הדיון, ביקש משרד הביטחון להשיב את שטח המזרחי בתחום הקו הכחול שיועד לשכונה, לשטח המחנה ולסמנו ביעוד קרקע של מחנה צבאי.

בתאריך 15.08.22 הוצג לוועדה תשריט מעודכן הכולל שינויים הנובעים מהחלטת הוועדה מיום 15.11.21, שינויים הנובעים מהחזרת שטח ליעוד מחנה צבאי והתייחסות מפורטת עבור המתחם לשימור. הוועדה סברה כי התשריט שהוצג משפר את התכנון ומבטיח מענה ראוי עבור המתחם לשימור והחליטה להפקיד את התכנית בשינויים כפי שפורטו בהחלטה.

בתאריך 12.07.23 החליטה הוועדה על בקשת הארכה של 15 חודשים מיום ה- 12.3.23 (תום ה- 18 חודשים להכרעה בתכנית) ועד יום 12.6.24.

בתאריך 23.07.23 התקבלה אורכה עד ל- 12.06.24 מיו"ר המועצה הארצית.

השתלשלות האירועים:

- ביום 11/08/23 הופקדה התכנית בעיתונים.
- מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 11/10/23.
- ביום 10/10/23 בקשה אדר' הוועדה המקומית לאור חגי תשרי והמצב הביטחוני להאריך את המועד הקבוע להגשת התנגדויות עד ל- 15.10.23 על מנת להשלים את ההתנגדות.

החלטה:

הוועדה מחליטה להאריך את המועד להגשת התנגדויות לתכנית עד ליום 15.10.23. הפרסום על גבי שילוט לא יוסר בתקופה זו.

מר מיכה גדרון
יו"ר הועדה המחוזית

גבי ג'נט סאסי
מרכזת ועדת התנגדויות

תאריך 15.10.23

עמוד: 23
תאריך: 17/06/2024

ישיבה מספר : 2023036 תאריך הישיבה : 11/10/2023